PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0415467-60.2010.8.06.0001**
Classe:	**Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**
Assunto:	**Recuperação judicial e Falência**
Requerente:	**Hypermarcas S/A e outro**

Vistos, etc.

Tratam os autos de pedido de FALÊNCIA proposto por HYPERMARCAS S/A em face da empresa ILDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Aduz a requerente que:

1. É credora da requerida pela importância de R$115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais), em razão das duplicatas nº DM 15668-5/001 e DM 15868-5/002, vencidas e não pagas;

2. A requerida foi constituída em impontualidade por meio de protesto, lavrados para fins falimentares.

Acostou aos autos a documentação de fls. 09/144.

Na contestação (fls. 233/241), a requerida aduz em sede de preliminar que os títulos de crédito apresentados pela autora não são dotados de liquidez, certeza e exigibilidade.

Em relação ao mérito, alega a requerida que:

1. Não há comprovante do recebimento das mercadorias que deram origem à duplicata nem o aceite da contestante;

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0415467-60.2010.8.06.0001 e o código D35CAC.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

2. O protesto é nulo tendo em vista inexistência de prova da intimação da devedora.

É o relatório. Passo a decidir.

Em sede de preliminar, assevera a requerida que os títulos de crédito apresentados pela autora não são dotados de liquidez, certeza e exigibilidade.

A afirmativa da autora carece de fundamentação legal, uma vez que a duplicata se apresenta como título executivo extrajudicial, de acordo com o art. 585, I, do Código de Processo Civil. A obrigação objeto dos títulos em questão é certa, tendo em vista não existir dúvida quanto à sua existência jurídica. É líquida, uma vez que possível identificar o objeto e o valor da obrigação. E, por fim, é exigível, ou seja, já vencida e não paga pelo devedor.

Passo a apreciar o mérito.

Primeiramente, alega a autora que não há nos autos prova do recebimento da mercadoria. Essa afirmação não deve prosperar, uma vez que há às fls. 136, documento no qual consta data e assinatura da requerida recebendo as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 0015868 (fls. 134), que deu origem às duplicatas apresentadas pela autora para justificar o presente pedido de falência.

Aduz ainda a autora que o protesto apresentado nos autos é nulo, tendo em vista que não há prova da intimação da devedora.

Compulsando os autos, nota-se que a notificação de protesto foi encaminhada para o endereço constante na Nota Fiscal já mencionada, qual seja, Rodovia BR 116, nº 2360, conforme se vê às fls. 126 e 130. No entanto,

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0415467-60.2010.8.06.0001 e o código D35CAC.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

conforme consta no comprovante de recebimento acostado às fls. 128, a devedora havia mudado de endereço.

Diante disso, o cartório procedeu a intimação da devedora por meio de edital, conforme documentação acostada às fls. 127, 131 e 132, procedimento este previsto na Lei 9.492/97, em seu art. 15, *in verbis*:

> *Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.*

Assim, a intimação do protesto por meio de edital atendeu às exigências legais, tornando-o apto a surtir os efeitos dele decorrentes, *in casu*, constituir a devedora em mora e permitir à credora a possibilidade de pedir a falência da empresa inadimplente.

Diante dessas considerações, restou comprovado que o pedido acha-se convenientemente instruído, uma vez comprovada a impontualidade da devedora por meio do instrumento de protesto. Satisfeito, portanto, os pressupostos exigidos no art. 94, I e seu 3º, da Lei 11.101/05, que trata da recuperação e falências de empresas.

ISTO POSTO, decreto a falência da empresa ILDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 08.492.120/0001-65, com endereço na BR 116, nº 2360 – Bairro Cajazeiras, Fortaleza-CE, declarando-a aberta hoje, às 12:00 horas, e fixo o seu termo legal em 60 dias anteriores ao despacho do requerimento inicial da falência.

Nos termos do artigo 21, caput, da Lei nº 11.101/2005, nomeio administradora judicial a empresa HYPERMARCAS S/A, autora na presente ação, com as atribuições definidas na lei específica, que deverá ser intimado

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0415467-60.2010.8.06.0001 e o código D35CAC.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

para o compromisso legal, em 48 horas, bem como para dar cumprimento às disposições contidas no art. 22, I e III da Lei supramencionada.

Em consonância com o art. 24, da Lei 11.101/05, fixo a remuneração da administradora judicial em 5% (cinco por cento) do valor da venda dos bens a serem arrecadados, dos quais 40% (quarenta por cento) será pago após atendidas as exigências do art. 154 e 155, da já mencionada lei.

Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital dessa decisão, para que os credores apresentem à administradora judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

Intime-se o representante legal da falida para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir o disposto no art. 99, inciso I , bem como as disposições do art. 104 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Determino, de imediato, a suspensão de todas as ações ou execuções interpostas contra a empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei.

Diligencie a Secretaria de Vara:

a) a expedição de ofício a JUCEC para que proceda a anotação da falência no registro do devedor, devendo ficar consignada a expressão “falido”, a data da decretação da falência e sua inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da quebra e até a extinção de suas obrigações, respeitado o disposto no § 1º do art. 181 da LFRE;

b) com base no art. 99, VII e X, da LFRE, oficiem-se aos estabelecimentos bancários onde tenha conta a falida, no sentido de serem as mesmas encerradas e bloqueadas, solicitando-se informes dos saldos porventura existentes;

c) sejam afixados e publicados, por duas vezes, os editais previstos em lei e adotadas as demais providências de praxe;

d) seja oficiado à Receita Federal requisitando-se cópia da declaração de bens

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0415467-60.2010.8.06.0001 e o código D35CAC.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

do representante legal da falida, alusivas aos cinco últimos exercícios fiscais, depositando-se sob as cautelas usuais;

e) oficie-se aos Cartórios de Imóveis e ao DETRAN, com fins de requisitar as necessários informações acerca da existência de bens em nome da massa, anotando, de logo, a intransferibilidade do que for encontrado;

f) proceda-se a intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

Cumpra-se o disposto nos incisos VIII e XIII do art. 99 da Lei 11.101/2005.

Consigne-se, por fim, que com a decretação da falência, as ações a serem intentadas contra a Massa Falida submetem-se à regra do Juízo Universal, vale dizer, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo da Falência. No entanto, as ações anteriores à quebra devem permanecer no Juízo de origem, possibilitando a formação do título judicial para ser habilitado nos autos da falência, conforme entendimento já pacificado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA[1]**.**

Expedientes necessários.

P.R.I.

Fortaleza/CE, 15 de maio de 2013.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito
Assinado Por Certificação Digital[2]

---

[1] CC 26323/PR, Relator Min. Ari Pargendler, DJ de 11.12.2000; CC 21447/RJ, relator Min. Ari Pargendler, DJ de 26.08.2002; CC 39.832-SP, DJ DE 13.04.2004.

[2] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• ˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA.
Se impresso, para conferência acesse o site http://esaj.tjce.jus.br/esaj, informe o processo 0415467-60.2010.8.06.0001 e o código D35CAC.